يشعر باذن فى تجارة وفى العاقدين أهلية توكيل وتوكل وفى المعقود عليه كونه مثليا خلط قبل عقد بحيث لا يتميز أو مشاعا لا تساو

ولا علم بنسبة عند عقد وفى العمل مصلحة بحال ونقد بلد فلا يبيع بثمن مثل وثم راغب بأزيد ولا يسافر به ولا ببعضه بلا اذن ولكل فسخها وينعزلان بما ينعزل به الوكيل لا عازل بعزله للآخر والربح والخسر بقدر المالين وان شرطا خلافه وتفسد به فلكل على الآخر أجرة عمله له ونفذ التصرف والشريك كمودع وحاف فى اشتريته أو ان ما بيدى لى أو للشركة لا فى اقتسمنا وصار لى

(كتاب الوكالة) أركانها موكل ووكيل وموكل فيه وصيغة وشرط فى الموكل صحة مباشرته الموكل فيه غالبا فيصح توكيل ولى وفى الوكل صحة مباشرته التصرف لنفسه غالبا وتعيينه وفى الموكل فيه أن يملكه الموكل فلا يصح فى بيع ما سيملكه وطلاق من سينكحها الا اتباعا وأن يقبل نيابة فيصح فى عقد وفسخ وقبض واقباض وخصومة وتملك مباح واستيفاء عقوبة لا اقرار والتقاط وعبادة الا فى نسك ودفع نحو زكاة وذبح نحو أضحية ولا شهادة ونحو ظهار ويمين وأن يكون معلوما ولو بوجه كبيع أموالى وعتق ارقائى لا نحو وكل أمورى ويجب فى شراء عبد بيان نوعه ودار بيان محلة وسكة لا ثمن وفى الصيغة لفظ موكل يشعر برضاه كوكلتك أو بعت وصح تأقيتها وتعليق لا لها ولا لعزل ولو قال وكلتك ومتى عزلتك فانت وكيلى صحت فان عزله لم يصر وكيلا ونفذ تصرفه *(فصل)* الوكيل بالبيع مطلقا كالشريك فلا يبيع بثمن مثل وثم راغب بأزيد وبغبن فاحش فلو خالف وسلم ضمن ولو وكله ليبيع مؤجلا صح وحل مطلق أجل على عرف ولا يبيع لنفسه ومواليه وله قبض ثمن حال ثم يسلم المبيع فان سلم قبله ضمن وليس لوكيل بشراء شراء معيب فان اشتراه جاهلا وقع للموكل ولكل والشراء فى الذمة رده لا ان رضى موكل أو اشترى بعين ماله فلا يرد وكيل ولو وكيل توكيل بلا اذن فيما لا يتأتى منه واذا وكل باذن فالثانى وكيل الموكل فلا يعزله الوكيل فان قال وكل عمن شئت فوكيل الدار

نعم أو أقضى غدا أو أمهلنى يوما أو حتى أقعد أو أفتح الكيس أو أجد فاقرار فى الاصح

(فصل) يشترط فى المقر به أن لا يكون ملكا للمقر فلو قال دارى أو ثوبى أو دينى الذى على زيد لعمرو فهو لغو ولو قال هذا لفلان وكان ملكى الى أن أقررت به فأول كلامه اقرار وآخره لغو وليكن المقر به فى يد المقر ليسلم بالاقرار للمقر له فلو أقر ولم يكن فى يده ثم صار فى يده بمقتضى الاقرار فلو أقر بحرية عبد فى يد غيره ثم اشتراه حكم بحريته ثم ان كان قال هو حر الاصل فشراؤه افتداء وان قال أعتقته فافتداء من جهته وبيع من جهة البائع على المذهب فيثبت فيه الخياران للبائع فقط ويصح الاقرار بالمجهول فاذا قال له على شئ قبل تفسيره بكل ما يتمول وان قل ولو فسره بما لا يتمول لكنه من جنسه كحبة حنطة أو بما يحل اقتناؤه كالكلب المعلم وسرجين قبل فى الاصح ولا يقبل بما لا يقتنى كخنزير وكلب لا نفع فيه ولا بعيادة ورد سلام ولو أقر بمال أو مال عظيم أو كبير أو كثير قبل تفسيره بما قل منه وكذا بالمستولدة فى الاصح لا بكلب وجلد ميتة وقوله له كذا كقوله شئ وقوله شئ شئ أو كذا كذا كما لو لم يكرر ولو قال شئ وشئ أو كذا وكذا وجب شيئان ولو قال كذا درهما أو رفع الدرهم أو جره لزمه درهم والمذهب انه لو قال كذا وكذا درهما بالنصب وجب درهمان وانه لو رفع أو جر فدرهم ولو حذف الواو فدرهم فى الاحوال ولو قال ألف ودرهم قبل تفسير الالف بغير الدراهم ولو قال خمسة وعشرون درهما فالجميع دراهم على الصحيح ولو قال الدراهم التى أقررت بها ناقصة الوزن فان كانت دراهم البلد تامة الوزن فالصحيح قبوله ان ذكره متصلا ومنعه ان فصله عن الاقرار وان كانت ناقصة قبل ان وصله وكذا ان فصله فى النص والتفسير بالمغشوشة كهو بالناقصة ولو قال له على من درهم الى عشرة لزمه تسعة فى الاصح وان قال درهم فى عشرة فان أراد المعية لزمه أحد عشر أو الحساب فعشرة والا فدرهم *(فصل)* قال له عندى سيف فى غمد أو ثوب فى صندوق لا يلزمه الظرف أو غمد فيه سيف أو صندوق فيه ثوب لزمه الظرف وحده أو عبد على رأسه عمامة لم تلزمه العمامة على الصحيح أو دابة بسرجها أو ثوب مطرز لزمه الجميع ولو قال فى ميراث أبى ألف فهو اقرار على أبيه بدين ولو قال فى ميراثى من أبى فهو وعد هبة ولو قال له على درهم درهم لزمه درهم فان قال ودرهم لزمه درهمان ولو قال له درهم ودرهم ودرهم لزمه بالاولين درهمان وأما الثالث فان أراد به تأكيدا لثانى لم يجب به شئ وان نوى الاستئناف لزمه ثالث وكذا ان نوى تأكيد الاول أو أطلق فى الاصح ومتى أقر بهم كشئ وثوب وطولب بالبيان فامتنع فالصحيح انه يحبس ولو بين وكذبه المقر له فليبين وليدع والقول قول المقر فى نفيه ولو أقر له بألف ثم أقر له بألف فى يوم آخر لزمه ألف فقط وان اختلف القدر دخل الاقل فى الاكثر فلو وصفهما بصفتين مختلفتين أو أسندهما الى جهتين أو قال قبضت يوم السبت عشرة ثم قال قبضت يوم الاحد عشرة لزما ولو قال له على ألف من ثمن خمر أو كلب أو ألف قضيته لزمه الالف فى الاظهر ولو قال من ثمن عبد لم أقبضه اذا سلمه سلمت قبل على المذهب وجعل ثمنا ولو قال له على ألف ان شاء الله لم يلزمه شئ على المذهب ولو قال ألف لا يلزم لزمه ولو قال له على ألف ثم جاء بألف وقال أردت به هذا وهو وديعة فقال المقر له لى عليه ألف آخر صدق المقر فى الاظهر بيمينه فان كان قال فى ذمتى أو دينا صدق المقر له على المذهب (قلت) فاذا قبلنا التفسير بالوديعة فالاصح أنها أمانة فيقبل دعواه التلف بعد الاقرار ودعوى الرد وان قال له عندى أو معى ألف صدق فى دعوى الوديعة والرد والتلف قطعا والله أعلم ولو أقر ببيع أو هبة واقباض ثم قال كان فاسدا وأقررت لظنى الصحة لم يقبل وله تحليف المقر له فان نكل حلف المقر وبرئ ولو قال هذه